

1528954-45.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324392/2021 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO, 21669792 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO, 1555/21/217 - 17º D.P.

DOUTOR ALDO GALIANO, 2324392 - 17º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1528954-45.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528954-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324392/2021 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO, 21669792 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO, 1555/21/217 - 17º D.P.

DOUTOR ALDO GALIANO, 2324392 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE BARBOSA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

LUIS FELIPE BARBOSA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, supostamente, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na rua Angaíba, altura do nº 45, Jardim Colina, nesta cidade e comarca de São Paulo, guardava, trazia consigo e

tinha em depósito, para entrega ilícita ao consumo de terceiros, 06 (seis) porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 30,4g, droga que, por sua composição, determina dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Defesa Constituída do acusado apresentou defesa preliminar às fls. 104/108.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 110/112).

O acusado foi pessoalmente citado (fls. 140).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, uma testemunha arrolada pela Defesa, tendo, ao final, sido interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates, tendo ambas as partes requerido a desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, com sua condenação na prestação de serviços à comunidade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente em parte, sendo de rigor a desclassificação da conduta imputada ao acusado para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06, conforme bem pugnaram ambas as partes, conforme razões a seguir expostas.

A materialidade delitiva restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, 09/10 e 17; boletim de ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; laudo de constatação de fls. 14/16; comprovante de depósito judicial de fls. 58; laudo de exame químico-toxicológico de fls. 143/145; bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime de porte de entorpecente para uso próprio, igualmente, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado Luis Felipe Barbosa de Souza admitiu ter adquirido uma porção de maconha para seu uso, na hora do almoço. Disse que tinha acabado de comprar o entorpecente quando foi preso, sendo que o traficante correu ao ver a chegada policial. Aduziu que tinha R\$ 35,00 consigo, do seu trabalho, sendo que pagou dez reais pela maconha, sobrando R\$ 25,00. Proferiu que a troca que os policiais viram foi no momento que foi comprar a droga.

Esclareceu que foi preso no mesmo lugar que da outra vez, pois trabalha do outro lado da rua. Afirmou que mora e trabalha na região e que não gosta de entrar em favela, por isso comprar sua maconha ali. Informou ser usuário há mais de quinze anos.

A testemunha policial Vinícius de Souza Gomes Alves ao ser ouvida nesta data, proferiu que estavam em diligência em viatura descaracteriza, quando passaram por conhecido ponto de venda de drogas. Disse que viu dois indivíduos em atitude de mercancia, de modo que decidiram pela abordagem. Aduziu que um indivíduo se evadiu, enquanto o outro ficou parado, o ora réu, que foi abordado. Proferiu que com o acusado havia uma paranga de maconha. Relatou que, durante a entrevista pessoal, toda hora ele olhava para uma kombi, onde posteriormente encontraram mais cinco parangas de maconha, embaladas da mesma forma do que aquela encontrada com o réu. Não soube esclarecer, porém, se o réu estava entregando ou recebendo algo, recordando-se apenas de que houve uma troca. Informou que não conhecia o réu de antes, que ficou em silêncio. Afirmou que com o acusado apreenderam R\$ 25,00.

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento do policial José Carlos Pereira de Souza, o qual igualmente afirmou ter visto uma troca entre o réu e o outro indivíduo que empreendeu fuga, não sabendo precisar, porém, quem estava dando o dinheiro e quem estava entregando algo. Aduziu que, em poder do acusado, apenas apreenderam R\$ 25,00 e uma porção de maconha. Não se recordou se o réu alegou ser usuário, tendo ele aduzido que morava próximo ao local da abordagem.

Por fim, a testemunha José Ribamar Nunes da Silva proferiu que conhece o réu, pois almoça no local onde ele trabalha duas vezes por semana. Disse que o acusado fuma

maconha, sendo que ele trabalha na mercearia onde almoça às segundas e quartas-feiras.

Assim, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos, inviável a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico, na medida em que a prova colhida em contraditório não deixou evidente que era ele quem estava entregando droga para o usuário em troca de dinheiro, tendo ambos os policiais ouvidos expressamente afirmado que não conseguiram ver quem estava recebendo o dinheiro e quem estava passando a droga.

Com o acusado, que admitiu ser usuário de maconha há mais de 15 anos, foi localizada tão e somente uma porção de maconha, tendo a testemunha José Ribamar confirmado que Luis trabalha na mercearia perto do local dos fatos.

Conforme bem consignou a i. Promotora de Justiça em suas alegações finais, "Diante da prova colhida no curso da instrução processual, forçoso concluir que não existem elementos suficientes que indiquem que os entorpecentes localizados na Kombi pertenciam ou encontravam-se, de fato, sob a guarda do réu, bem como que ele se encontrava comercializando drogas no local. Com efeito, os policiais que efetuaram a prisão do acusado, em seus depoimentos, afirmaram terem apenas presenciado o réu fazendo uma troca com outro indivíduo, com ele localizando, posteriormente, uma porção de maconha e a quantia de R\$ 25,00. Não souberam esclarecer se, nesta troca, foi o réu quem entregou ou quem recebeu a porção de maconha. É certo, ainda, que nenhum dos policiais mencionou ter visto o acusado mexer na Kombi onde o restante dos entorpecentes estava escondido. Por fim, causa estranheza que, no momento da abordagem policial, o acusado tenha permanecido no local, enquanto o outro indivíduo tenha empreendido fuga. Os elementos colhidos são, pois, frágeis e revelam-se insuficientes para evidenciar a traficância por parte do réu, sendo de rigor a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11343/06 imputado ao réu na denúncia, para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11343/06" (fls. 150).

Nesse lastro, tenho que a prova produzida em contraditório não permite a condenação do réu pela prática do delito de tráfico, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a desclassificação de sua conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Considerando que o acusado já foi anteriormente condenado por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de advertência (fls. 39), de rigor a aplicação, desta vez, da sanção de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, conforme previsão do artigo 28, § 3º, da Lei 11.343/06.

Desta feita, ante todo o exposto e acolhendo o pedido de ambas as partes, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA, para o fim de DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu, CONDENANDO LUIS FELIPE BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do inciso II e § 3º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, conforme inclusive já determinado no item "6" da decisão de fls. 47/50, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Autorizo a devolução ao acusado do dinheiro apreendido nos autos (R\$ 25,00 - fls. 11/12 e 58), uma vez que não restou comprovada origem ilícita deste. Providencie a serventia o quanto necessário, intimando-se a Defesa Constituída do réu para indicar nos autos os dados da conta bancária de Luis para transferência do valor. Custas pelo Estado.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes cientes e intimados. São Paulo, 23 de março de 2022.